

해양심층수 관련 범죄 및 벌칙(「해양심층수의 개발 및 관리에 관한 법률」)

벌칙	위반유형
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 (법 제54조 관련)	- 제10조제1항에 따른 해양심층수개발업의 면허 또는 변경면허를 받지 않고 해양심층수개발업을 하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 면허 또는 변경면허를 받은 자 - 제27조제1항에 따라 허가 또는 변경허가를 받지 않고 먹는해양심층수제조업을 하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 허가 또는 변경허가를 받은 자 2의2. 제36조의2제1항에 따라 허가 또는 변경허가를 받지 않고 해양심층수처리수제조업을 하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 허가 또는 변경허가를 받은 자 - 제43조제1항에 따른 부담금증명표지 제조자의 지정을 받지 않고 부담금증명표지를 제조한 자 - 부담금증명표지를 위조·변조 또는 재사용하거나 위조 또는 변조한 부담금증명표지를 소지 또는 사용하거나 다른 사람에게 발급한 자
3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 (법 제55조 관련)	- 제22조에 따른 취수중단명령을 위반한 자 - 제23조제1항에 따른 면허정지명령을 위반하여 해양심층수개발업을 한 자 - 제25조제2항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 해양심층수 또는 해양심층수처리수의 검사를 받지 않거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 검사를 받은 자 - 제27조제2항에 따른 등록 또는 변경등록을 하지 않고 먹는해양심층수수입업을 하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 등록 또는 변경등록을 한 자 - 제32조제1항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 영업정지명령을 위반하여 먹는해양심층수제조업, 먹는해양심층수수입업, 해양심층수처리수제조업 또는 해양심층수처리수수입업을 한 자 - 제33조제4항을 위반하여 먹는해양심층수를 제조·수입하거나 저장·운반·진열, 그 밖에 상업용으로 사용한 자 6의2. 제36조의2제2항에 따른 등록 또는 변경등록을 하지 않고 해양심층수처리수수입업을 하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 등록 또는 변경등록을 한 자 6의3. 제36조의3제2항을 위반하여 해양심층수처리수를 제조·수입하거나 저장·운반·진열, 그 밖에 상업용으로 사용한 자 - 제37조제1항에 따른 필요한 조치를 취하지 않거나 같은 조 제2항에

	따른 보전조치 또는 시정조치 명령을 위반한 자 8. 제50조를 위반하여 해양심층수가 아닌 바닷물·지하염수 또는 지하해수 등을 해양심층수로 표시하거나 유통·판매한 자
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 (법 제56조 관련)	1. 제29조제1항 및 제2항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 품질관리인을 두지 않거나 품질관리인의 업무를 방해한 사람 2. 제34조제3항에 따른 자가검사 또는 위탁검사를 실시하지 않은 자 3. 제38조에 따른 자료제출명령을 이행하지 않거나 출입·검사·수거 또는 열람을 거부·방해 또는 기피한 사람 4. 제46조에 따른 폐쇄조치를 방해한 사람 5. 제51조제1항에 따른 광고의 금지 또는 제한을 위반한 자 6. 제51조제2항에 따른 명령 또는 조치를 이행하지 않은 자
양벌규정 (법 제57조 관련)	법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제54조부터 제56조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 부과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에는 그렇지 않다.
500만원 이하의 과태료 (법 제58조제1항 관련)	1. 제19조제1항에 따른 신고를 하지 않거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 신고한 자 2. 제20조제3항에 따른 신고를 하지 않거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 신고한 자 3. 제27조제6항 또는 제36조의2제4항에 따른 신고를 하지 않거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 신고한 자 4. 제29조제3항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 품질관리에 관한 교육을 받지 않은 사람 5. 제30조제1항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 건강진단을 받지 않은 사람 6. 제31조제3항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 신고를 하지 않거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 신고한 자